REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN
DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA

Motivos

1) La Asociación Deportiva Club Sport Herediano es una organización deportiva que busca promover a través del fútbol y el deporte, los valores y principios que conforman la identidad herediana.

2) Las funciones y los deberes de la Junta Directiva son aquellas estipuladas en el Artículo Vigésimo Segundo, incisos a) y l) de los Estatutos y, por encargo de la soberana Asamblea General de Asociados, corresponde a la Junta Directiva elaborar el reglamento interno de trabajo del cuerpo directivo, concerniente con la realización de sesiones de Junta Directiva.

POR TANTO

La Asociación Deportiva Club Sport Herediano, acuerda aprobar el siguiente Reglamento:

Artículo 1: Objeto. El presente reglamento tiene por objeto ordenar, regular y orientar las sesiones de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, de conformidad con lo que dicta el Estatuto vigente.

Artículo 2: Conformación de la Junta Directiva. Conforme con el Artículo Vigésimo de los Estatutos, la dirección y administración de la Asociación estará a cargo de la Junta Directiva. Este órgano está compuesto por nueve miembros con derecho a voz y voto, todos socios activos y nombrados así:

- Presidente
- Primer Vicepresidente
- Segundo Vicepresidente
- Secretario
- Tesorero
- Vocal I
- Vocal II
- Vocal III
- Vocal IV

Adicionalmente, podrán participar con derecho a voz pero sin voto, los Fiscales (propietario y suplente).

Artículo 3: Atribuciones de la Junta Directiva. De acuerdo con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos, son atribuciones de la Junta Directiva de la Asociación las siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, la Ley, los Reglamentos y los acuerdos de las Asambleas Generales; b) Tomar los acuerdos necesarios para que la Asociación cumpla con sus fines esenciales; c) Convocar a Asambleas Generales a través de su Secretario; d) Nombrar las comisiones que considere necesarias y con las atribuciones que considere convenientes para la consecución de los fines de la Asociación y proceder con su disolución cuando lo estime pertinente; e) Acordar los presupuestos de ingresos y egresos en que incurra la Asociación y velar por su fiel cumplimiento; f) Aprobar el destino de los ingresos y de las inversiones de la Asociación; g) Supervisar, conjuntamente con la Fiscalía las labores de las comisiones establecidas; h) Recibir las solicitudes de afiliación y otorgarles aprobación o improbación, cuando se incumpla con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del Artículo Noveno de estos Estatutos; i) Recibir las solicitudes de renuncia voluntaria y darles el trámite correspondiente; j) Decidir en primeras instancias la expulsión de los asociados por las causales que indica el Artículo Décimo de estos Estatutos y el Reglamento Disciplinario aprobado al efecto; k) Destituir el personal administrativo, jugadores o cuerpo técnico, siempre que lo considere necesario para la consecución de los fines de la Asociación; así como establecer cualquier otra disposición referente a estos; l) Aprobar los reglamentos internos de trabajo y disciplinarios, tanto del personal administrativo como del personal dedicado a tareas deportivas, así como aplicar las sanciones correspondientes; m) Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las políticas emanadas de la Asamblea General; n) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias contenidas en el Estatuto; ñ) Conceder permiso a los integrantes de la Junta Directiva que deban ausentarse temporalmente, en caso de permiso, por un plazo no mayor de tres meses, salvo que se trate del cumplimiento de funciones. En caso de enfermedad demostrada hasta por el plazo de seis meses; o) Dictar los reglamentos que considere oportunos para la consecución de los fines propuestos y hacer ejecutar los acuerdos por los órganos de la Asociación, todo dentro de su competencia, lo que podría incluir la categorización de los asociados; p) Administrar los bienes, activos y signos externos de la Asociación y velar por su correcto uso; q) Presentar propuesta a la Asamblea General del presupuesto anual de ingresos y gastos; r) En caso de rescisión de contratos administrativos de los jugadores o cuerpo técnico, aprobar en los casos que se justifique las respectivas indemnizaciones, la cual se ajustará a lo que en derecho corresponde y serán los responsables de las sumas erogadas indebidamente; s) Informar en Asamblea Ordinaria de la Asociación sobre el estado de los contratos de arrendamiento del Club, lo que incluye el grado de cumplimiento de las cláusulas pactadas en dichos contratos. En caso

de que la Junta Directiva lo estime necesario, podrá convocar para dicho fin a Asambleas Extraordinarias de Asociados; t) Los demás que le asignen los presentes Estatutos y leyes conexas.

Artículo 4: Reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá según el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos en forma ordinaria y presencial al menos una vez al mes en el domicilio social de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, y en situaciones calificadas, a juicio de la Junta Directiva, en cualquier otra sede social que se encuentre en un máximo de seis kilómetros a la redonda de donde se ubica la sede central, cuya designación estará a cargo del Presidente o de quien ocupe el cargo.

Las sesiones podrán ser igualmente virtuales (remotas) y/o mixtas, de conformidad con lo que establece el Reglamento que para la Celebración de Sesiones Virtuales de Junta Directiva sea emitido al efecto.

Se entenderá por sesión virtual, y por ende, participación virtual o telepresencia, aquella que se realiza utilizando cualquiera de las tecnologías de información y comunicación asociadas a la red de Internet, que permitan la posibilidad de establecer una comunicación simultánea entre los miembros del órgano colegiado durante toda la sesión, de manera que se respeten y garanticen los principios de colegialidad, simultaneidad y deliberación del órgano colegiado.

Son mixtas o híbridas aquellas reuniones en las que al menos uno de los directivos concurra a la reunión de manera ordinaria y presencial en el domicilio social de la Asociación, y los demás en forma mixta o viceversa.

Las Sesiones Extraordinarias se realizarán cuando se considere necesario y sean convocadas por medio de carta circular o comunicado electrónico emitido por el Presidente o por el Fiscal, ya sea por determinación propia o cuando así lo soliciten por los mismos medios, al menos cinco de sus miembros. Estas sesiones deberán convocarse con un mínimo de 24 horas de antelación de su celebración.

De igual manera, se tendrá por convocada una Sesión Extraordinaria sin necesidad de que se presenten las 24 horas de antelación a la misma, con la presencia de la totalidad de los miembros de Junta Directiva y su acuerdo unánime para realizarla con carácter inmediato, virtud de su urgencia, necesidad y pertinencia.

A la convocatoria escrita se acompañará copia del orden del día, salvo casos de urgencia, y únicamente podrán discutirse los asuntos ahí consignados.

Artículo 5: Del Quorum. Para celebrar e iniciar válidamente sus sesiones, la Junta Directiva requiere de un *quórum* conformado por al menos cinco de sus miembros. Verificada y comprobada su presen-

cia por parte del Presidente o quien ocupe el cargo, dará por iniciada la sesión y de seguido, corroborará que la grabación de la sesión esta activa y expondrá los puntos a tratar, según el orden del día previamente remitido a todos los integrantes de Junta Directiva y Fiscalía.

Los directores que se ausenten deberán comunicar verbalmente su inasistencia a una sesión debidamente convocada, antes del inicio de la misma y presentar ante la Secretaría de la Junta Directiva por escrito la justificación fundamentada correspondiente, a más tardar antes del inicio de la siguiente sesión ordinaria; caso contrario, se consignará como ausencia injustificada. Las justificaciones en cuanto a su pertinencia serán valoradas oportunamente por la Junta Directiva a través de su Secretaría.

Artículo 6: Del Orden del Día de las Sesiones Ordinarias. Para sesionar válidamente y tramitar los asuntos sometidos a su conocimiento, el orden del día de las sesiones ordinarias se ajustará como se indica a continuación:

a) Lectura, corrección y aprobación de las actas pendientes.
b) Ejecución y seguimiento de acuerdos.
c) Correspondencia recibida y enviada.
d) Solicitudes de Afiliación.
e) Asuntos de Fiscalía.
f) Presentación de informes, discusión y resolución de asuntos de fondo en orden de importancia o urgencia.
g) Asuntos varios.
h) Próxima reunión.

Sin embargo, cualquiera de sus miembros podrá solicitar la modificación del orden del día al inicio de la sesión respectiva, sea por inclusión, eliminación o movilización de los asuntos por tratar; para lo cual se requerirá la aprobación de al menos las dos terceras partes de los miembros presentes.

Los directores podrán solicitar la inclusión en el orden del día de el o los asuntos varios que consideren oportunos y convenientes abordar en cada sesión ordinaria, para lo cual deberán solicitarlo ante la Presidencia o la Secretaría, a más tardar un día hábil previo de la sesión respectiva; o también, si fuera pertinente, durante la sesión.

El orden del día de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva será elaborado en forma conjunta entre el Presidente y el Secretario.

Artículo 7: Del Orden del Día de Sesiones Extraordinarias. En las Sesiones Extraordinarias el orden del día estará formado única y exclusivamente por los asuntos que hayan sido objeto de la convocatoria.

En este tipo de sesiones se conocerá de asuntos específicos que por razones de urgencia, pertinencia o importancia requieran de pronta resolución, o bien, cuestiones de trámite ordinario cuyo conocimiento por parte de la Junta Directiva sea de importancia atender y resolver en el menor tiempo posible.

Artículo 8: De la Duración de las Sesiones. Las sesiones se realizarán de acuerdo con los tiempos que la Junta Directiva acuerde por mayoría y conveniencia de sus miembros. Los temas que no se hayan conocido durante ese tiempo, quedarán para resolverse en la próxima sesión. Sin embargo, por potestad y por mayoría calificada de los miembros de Junta Directiva presentes, las mismas podrán ajustar a conveniencia los tiempos indicados.

Artículo 9: Sobre la Entrega de las Actas por Conocer y Aprobar. El Secretario deberá hacer llegar a todos los miembros de Junta Directiva y Fiscalía, a más tardar cuatro días naturales antes de la realización de la sesión respectiva, copia de las actas que serán conocidas y aprobadas o no en dicha sesión.

Artículo 10: De la Documentación de las Reuniones. Con el propósito de facilitar los debates o discusiones en el curso de las sesiones y a fin de procurar atender todos los puntos del orden del día propuestos, el Presidente de Junta Directiva y/o el miembro que tenga asuntos pendientes que presentar, estarán obligados a mostrar y entregar los antecedentes y documentos relativos a aquellos. Cuando dichos antecedentes y documentos no se acompañen con los asuntos que figuren en el orden del día, la Junta Directiva podrá no conocer de ellos hasta tanto no se cumpla con lo ordenado en este artículo. En todos los casos, tanto de asuntos simples, complejos o muy amplios, la información debe remitirse con suficiente antelación para ser conocida por los miembros de Junta Directiva y Fiscalía.

Las sesiones de la Junta Directiva se documentarán mediante grabaciones de audio y/o video, con el objetivo de que la Secretaria de Actas las transcriba. Una vez que hayan sido aprobadas se transcriben por parte del Secretario(a) de Junta Directiva al Libro de Actas que se lleva al efecto, y posteriormente sean firmadas por el Presidente, el Secretario o quienes corresponda. Dichas grabaciones se mantendrán en custodia y resguardo al menos por tres años y se considerará material de alta privacidad. La administración de la Asociación será la responsable de la custodia de estas grabaciones.

Artículo 11: Sobre la Correspondencia Recibida y Enviada. La correspondencia dirigida a la Junta Directiva o a la Asociación deberá ser revisada previamente por la Presidencia y la Secretaría, los

cuales serán los encargados de seleccionarla para someter a la Junta solamente aquella que por su contenido y relevancia se considera, debe ser conocida y resuelta exclusivamente por el órgano directivo. Esas personas deberán ser facultadas a su vez, para resolver y tramitar la correspondencia de la Junta Directiva que no sea potestad exclusiva de la misma. Asimismo, deberán asegurarse de que los comunicados acordados que se remitan como parte de acuerdos o resoluciones cumplan su cometido en tiempo, forma, destino y calidad.

Artículo 12: Del Inicio de la Sesión. En caso de que no hubiere el *quórum* necesario a la hora convocada para iniciar la sesión, se dará un término máximo de hasta quince minutos para completar el quórum requerido de cinco miembros. Después de cumplido este término, el Presidente de la Junta tendrá la potestad de suspender la convocatoria cuando así lo estime conveniente.

Artículo 13: Conducción de las Sesiones. El Presidente en correspondencia con lo señalado por el Artículo Vigésimo Cuarto, inciso a) de los Estatutos, será el encargado de convocar, abrir, presidir, dirigir, asignar la palabra, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva.

En ausencia del Presidente le corresponderá a los Vicepresidentes en su orden presidir la sesión manteniendo sus mismas funciones, deberes y atribuciones. En caso de ausencia de ambos, los sustituirán los Vocales en el orden de su nombramiento.

Artículo 14: Sobre el Tiempo de Discusión de los Temas. Los temas incluidos en el orden del día tendrán un tiempo de discusión máximo de 30 minutos. En caso de que sea necesario ampliar este periodo de debate, requerirá votación por mayoría simple de los miembros presentes, con el propósito de prolongar la discusión del tema sólo por una vez hasta 20 minutos adicionales.

Artículo 15: De la Discusión y Aprobación de las Actas. La discusión del acta deberá concretarse a su forma o redacción y a examinar si contiene todo y sólo aquello en lo que se ocupó la Junta Directiva en la sesión a que se refiere.

Una vez realizados los ajustes y las correcciones sugeridas y acordadas, la Junta Directiva procederá a votarla, tomando esta acta como el momento de aprobación del acta misma. Dicha acta será transcrita al Libro de Actas y firmada por el Presidente y el Secretario, o por quienes actúen en su lugar como indica el Artículo 10 anterior, a la mayor brevedad posible en un tiempo no mayor a 60 días naturales, dando fe de que dicha transcripción es copia fiel del documento aprobado por los miembros de Junta Directiva. También firmarán el acta aquellos miembros que hubiesen hecho constar su voto salvado en un acuerdo. El acta de instalación de la Junta Directiva deberá ser firmada por todos los directivos nombrados y habilitados.

Artículo 16: De las Votaciones. Los miembros de la Junta Directiva votarán afirmativa o negativamente los asuntos sometidos a su conocimiento. No obstante, lo anterior, cuando tres miembros manifiesten su deseo de estudiar más un asunto, petición o proposición sometida a conocimiento de la Junta, se postergará por una sola vez la votación, hasta la sesión siguiente.

Ninguno de los miembros presentes en la sesión de Junta Directiva al momento de efectuarse la votación, podrá negarse a emitir su voto, salvo que concurran en él los motivos de abstención válidos, lo que se tramitará conforme a las reglas establecidas en el Artículo 234 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 17: Del Cierre y Próxima Convocatoria a Sesión. Una vez que se hayan abordado y agotado todos los temas a tratar consignados en el orden del día o finalice el tiempo disponible para sesionar, el Presidente o quien ocupe el cargo, procederá a dar el cierre a la sesión, y de una vez convocará a la próxima sesión, fijando fecha, hora, forma y lugar para su celebración; sin demérito de que pueda ser variada posteriormente por parte del Presidente.

Artículo 18: De las Actas de Junta Directiva. De cada sesión se levantará un acta que contendrá las indicaciones de los miembros de Junta Directiva, Fiscalía y personas asistentes; así como las circunstancias de forma, lugar y tiempo en que se ha celebrado la sesión, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación, el contenido y justificación de los acuerdos adoptados. Los cambios en la Presidencia de la sesión también deberán ser anotados, las llegadas tardías y retiros tempranos de los miembros de Junta inclusive. La redacción del acta deberá realizarse en forma concisa y clara, anotándose resumidamente los puntos principales de las deliberaciones sostenidas en el seno de la Junta Directiva.

Cuando algún miembro de la Junta Directiva y Fiscalía quiera razonar su voto o comentario, para que así conste en el acta correspondiente, estará obligado a señalar expresamente al Secretario de Actas o funcionario encargado de la redacción, que así se consigne, debiendo este preferiblemente aportar el texto que deseen aparezca en el acta o transcribir literalmente el razonamiento que éste le indique; o en el caso que se realizare, de la grabación de la sesión. Los miembros de la Junta Directiva podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos o razones que lo justifiquen, quedando así exentos de la responsabilidad que, en su caso pudieren derivarse de los acuerdos adoptados. Deberán en dicho caso firmar dicha acta.

Dicha acta deberá estar a disposición de los miembros de Junta Directiva y Fiscalía con al menos cuatro días naturales previos de antelación a la sesión en que se conocerá.

El levantamiento, custodia y mantenimiento en perfecto estado de conservación y limpieza del Libro de Actas de Junta Directiva, es deber y responsabilidad del Secretario y quién administre la Asociación.

Artículo 19: De los Acuerdos de Junta Directiva. Salvo los asuntos que estatutariamente requieran mayoría calificada, los acuerdos se tomarán por simple mayoría de votos. La mayoría calificada requerirá de al menos dos terceras partes (67%) de los miembros de Junta Directiva presentes. Cuando se trate de declarar la firmeza de los acuerdos en la misma sesión, se requerirá mayoría calificada de los miembros presentes. En caso de empate, los asuntos se decidirán por el doble voto del Presidente de la Junta. Los acuerdos que no fueren declarados firmes, quedarán firmes al aprobarse el acta en la Sesión Ordinaria siguiente, a menos que se interponga y prospere el recurso de revisión conforme con lo que disponen los Estatutos.

El miembro de Junta que no participó en una sesión no puede participar en la deliberación y aprobación del acta respectiva, para ello, cada miembro deberá llevar el control de su participación y votar las actas bajo su propia responsabilidad.

Los acuerdos adoptados deben consignar expresamente el o los responsables de su ejecución y el tiempo fijado para su cumplimiento.

Artículo 20: Recurso de Revisión de Acuerdos y Resoluciones. Todos los miembros tienen derecho a solicitar revisión de las declaraciones, acuerdos y resoluciones que adopte la Junta Directiva, que no estén consignados como Acuerdo Firme. Una vez aprobada el acta, los acuerdos ahí contenidos no podrán ser modificados. Los acuerdos de la Junta Directiva podrán revisarse una sola vez. El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el acta de la sesión respectiva, y deberá resolverse en la misma sesión, a menos que la Junta acuerde conocerlo en una Sesión Extraordinaria posterior por tratarse de un asunto que así lo amerita.

En caso de ser necesario y pertinente podrán solicitarse los criterios técnicos o jurídicos que se estimen convenientes para la resolución de un asunto.

Las simples observaciones de forma y contenido, relativas a la redacción de los acuerdos, no serán consideradas, para efectos del inciso anterior, como recurso.

Artículo 21: Apelación de los Acuerdos de Junta Directiva. Contra los acuerdos de la Junta Directiva cabrán los recursos de revocatoria y apelación correspondientes. De no prosperar la revocatoria, será admisible la apelación ante la Asamblea General convocada al efecto.

Los acuerdos de la Junta Directiva podrán ser recurridos, siempre y cuando el recurso lo haya interpuesto el interesado ante la misma Junta, de acuerdo con el procedimiento que establece el Estatuto

de la Asociación. Cuando el acuerdo afecte a un asociado, el recurso puede plantearse ante la Junta Directiva en los siguientes 8 días hábiles posteriores a la notificación escrita que se haga al interesado.

Artículo 22: De la Presencia y Permanencia de Directores en Sesiones. Quedará ausente aquel miembro que llegare o incorpore con un atraso superior a 45 minutos luego de iniciada la sesión de Junta Directiva, sin causa justa y demostrable alguna. De la misma forma, quedará ausente aquel miembro que se retire de la sesión 45 minutos antes de su finalización por iguales circunstancias. La hora del ingreso y retiro de los directores deberá quedar constando en el acta respectiva.

Ningún miembro, una vez iniciada la sesión podrá ausentarse temporal o definitivamente de la misma. En casos especiales, solo podrá hacerlo autorizado por acuerdo de la Junta Directiva y el Secretario de Actas tomará nota indicando la hora, haciéndolo constar en el acta respectiva.

Ningún director que haya presentado un asunto a discusión podrá ausentarse de la sesión mientras no se haya conocido y votado el mismo, y está obligado a dar su voto afirmativo o negativo.

ARTÍCULO 23: De las Ausencias Temporales y Definitivas de los Integrantes de Junta Directiva.

1.) Ausencias Temporales: A criterio del Presidente o quien ocupe el cargo en su sustitución, los integrantes podrán justificar las ausencias temporales a las sesiones de Junta Directiva de la Asociación, para lo cual, los Vocales serán llamados a su reemplazo temporal. En el caso del Presidente, su ausencia será suplida por los Vicepresidentes.

2.) Ausencias Definitivas: En caso de que se produzca la ausencia definitiva de algún integrante de la Junta Directiva, los Vocales deberán por su orden, sustituirle mientras se convoca a Asamblea General Extraordinaria para llenar la vacante o vacantes por el resto del periodo. En el caso del Presidente, su suplencia se hará a través de los Vicepresidentes.

Artículo 24: Del Retiro de la Sesión por Interés Directo o Indirecto. Los directores o cualquier otra persona presente deberán retirarse de la sesión, cuando se discuta y voten asuntos en los que tengan interés directo o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o primero de afinidad, debiéndose dejar constancia de su salida e ingreso al salón de sesiones en el momento correspondiente. En caso de que la sesión sea virtual deberá desconectarse del sistema. Se entenderá que tienen interés directo en los casos de las prohibiciones para contratar con el Estado y entes públicos previstos por la Ley de Administración Financiera, por el Reglamento de la Contratación Administrativa o vínculos privados. En relación con sociedades, el impedimento existirá cuando uno de dichos parientes sea socio mayoritario o tenga funciones de dirección o representación de ella.

El directivo deberá indicar oportunamente su relación, caso contrario, sería aplicable una acción disciplinaria y ser posible acreedor a una sanción.

Artículo 25: Pérdida de la Credencial como Miembro de Junta Directiva. Un miembro de la Junta Directiva pierde su credencial de acuerdo con el Artículo Vigésimo de los Estatutos, por ausencias injustificadas y consecutivas a tres sesiones de Junta Directiva, sean estas ordinarias o extraordinarias. Perderá también dicha condición si deja de ser asociado o si se le sanciona con falta grave o gravísima de acuerdo con el Reglamento Disciplinario, siempre que dicha sanción implique una ausencia a tres o más sesiones de Junta Directiva. El conocimiento, atención y resolución de este tema se hará mediante lo que los Estatutos de la Asociación establecen al respecto.

Artículo 26: De los Permisos a Miembros de Junta Directiva. Por motivos justificables y debidamente comprobables, la Junta Directiva podrá otorgar permisos a sus miembros para no asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias programadas. En consecuencia con lo que dicta el Estatuto de la Asociación en su Artículo Vigésimo Segundo, inciso ñ), la Junta Directiva posee la atribución de conceder permiso a sus integrantes que deban ausentarse temporalmente, en caso de permiso, por un plazo no mayor de tres meses, salvo que se trate del cumplimiento de funciones. En caso de enfermedad hasta por el plazo de seis meses.

Artículo 27: Deber de Confidencialidad de las Sesiones de Junta Directiva. Las grabaciones tanto de audio como de video de las sesiones de la Junta Directiva quedarán bajo custodia y en resguardo del Secretario de Actas, y de la administración de la Asociación y serán confidenciales para los asociados hasta que el acta de la sesión sea debidamente elaborada y aprobada en la sesión siguiente o, excepcionalmente, en alguna sesión posterior. No obstante, las mismas estarán a disposición de los integrantes de la Junta Directiva para su obtención y análisis en el momento que lo estimen necesario. Todos los miembros tienen el deber de estricta confidencialidad de los asuntos conocidos y tratados en las Sesiones de Junta Directiva, caso contrario, sería considerado un acto de desacato y posible acreedor a una sanción.

En el caso de que algún asociado requiera la grabación, podrá obtenerla mediante solicitud escrita justificando su fin, una vez que se haya seguido el procedimiento indicado en el párrafo anterior.

De manera excepcional y a criterio del Presidente o de algún otro miembro de la Junta Directiva, podrá declararse algún acuerdo como privado, en cuyo caso no se consignará en el Libro que se lleva al efecto. Para dicha declaratoria, se adoptará una decisión o acuerdo por mayoría simple de los integrantes presentes en la sesión donde se conozca el punto en cuestión.

Las grabaciones y actas de Junta Directiva están restringidas para terceros que no forman parte de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano. Cualquier información que pida ser suministrada por al-

guna persona o medio periodístico, será valorada y juzgada por parte del Presidente en consulta con la Junta Directiva, quien deberá velar por la confidencialidad de la información.

Las disposiciones sobre confidencialidad de las actas u acuerdos no se aplicarán cuando la certificación de su contenido sea solicitada por una autoridad judicial; por lo cual, si el requerimiento de obtención de las grabaciones o de las actas procede de autoridad judicial competente, deberán ser facilitadas de manera inmediata a efecto de colaborar con la Administración de Justicia.

Artículo 28: De la Privacidad de las Sesiones de Junta Directiva. Las sesiones de Junta Directiva serán privadas, sin embargo, de no existir objeción de la mayoría de los miembros, cualquier otra persona podrá estar presente en la misma, exceptuando aquellos casos donde se considere conveniente la presencia de solamente los miembros de la Junta, lo cual debe ser aprobado por mayoría simple.

Podrán también asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, los miembros de Fiscalía, asesores y funcionarlos previamente convocados a través de la Presidencia y que la Junta Directiva crea conveniente llamar, en razón de los asuntos que figuren en el orden del día.

Artículo 29: Sobre las Comisiones. La Junta Directiva con fundamento en lo que apunta el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Asociación, podrá nombrar las Comisiones especiales asesoras y de trabajo que considere convenientes y pertinentes para el estudio, examen o investigación de cualquier asunto relativo a la Asociación y sus intereses; determinando en cada caso su integración, plazo para rendir informe y si la misma se nombra de manera temporal o permanente. Para ser miembro de una Comisión, se requiere ser asociado activo en pleno goce de sus derechos; sin embargo, podrán hacerse asesorar por expertos en la materia propia de la Comisión, los cuales podrán ser o no asociados.

Cuando algún asunto por su complejidad e importancia no pueda ser estudiado o decidido en una sesión, la Junta Directiva podrá trasladarle a la Comisión especial que se designe o conforme, a fin de que aquella rinda informe detallado sobre el mismo. En estos casos deberá fijarse necesariamente el término de tiempo dentro del cual debe rendirse el informe, a partir de la fecha en que les sea entregado el expediente respectivo, si lo hubiere.

Las Comisiones podrán solicitar plazo adicional con la debida antelación cuando se trate de asuntos en que, por falta de datos, o por ser temas complicados, extensos o de gran importancia, no haya sido posible finalizar el estudio para la fecha fijada; caso en el cual la Junta Directiva, atendidas las circunstancias y razones aducidas, concederá la prórroga por el tiempo que estime conveniente.

El Presidente de Junta Directiva y el Fiscal deberán velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones, las que siempre deberán contar en su integración con al menos un miembro de la Junta Directiva, que preferiblemente será su coordinador.

Artículo 30: Sobre las Audiencias. La Junta Directiva podrá conceder audiencias a aquellas personas, asociados o no, que así lo soliciten en forma escrita ante la Presidencia o la Secretaría. La Junta Directiva establecerá a las mismas el tiempo adecuado para la exposición y tratamiento del tema respectivo y, preferiblemente, se solicitará cuando lo considere pertinente, un resumen previo por escrito del asunto a tratar. La Junta Directiva dispondrá de un período razonable para discutir y adoptar criterio sobre el asunto referido.

Artículo 31: De la Reposición de las Grabaciones. Si se llegara a perder, dañar o extraviar la grabación que respaldó alguna Sesión de Junta Directiva, la misma podrá ser repuesta mediante anotaciones y respaldos que posean los integrantes de la Junta Directiva.

Cuando la reposición no sea posible, deberá ser oportunamente declarado así en Sesión de Junta Directiva, procediendo a conocer de nuevo los asuntos que fueron objeto de análisis y decisión.

Artículo 32: Disposiciones Varias. Todas aquellas situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas de conformidad con los Estatutos de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, las disposiciones del Capítulo Tercero de la Ley General de la Administración Pública, así como cualquier otra normativa supletoria vigente que resulte aplicable y las demás fuentes del Derecho según corresponda.

Artículo 33: Aprobación y Vigencia. El presente Reglamento fue Aprobado en Asamblea General Extraordinaria N° 02-2024 de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, mediante Acuerdo N° 5, celebrada el 04 de noviembre, 2024. Acuerdo Unánime y Firme. El mismo fue ratificado de manera Unánime y Firme mediante Acuerdo N° 3 en la Sesión de Junta Directiva N° 652, celebrada el 06 de enero, 2025. Rige a partir de su aprobación.